



Nr. 189 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsminister des Innern. 23. August 1938

PA, R 100847, Bl. 164–169 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Geheim!

Betrifft: Juden in der Wirtschaft.

Schreiben vom 14. Juni 1938² – 1586/38 g –.

Der von Ihnen vorgelegte Plan zur Ausschaltung der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet berührt wichtige Belange meines Geschäftsbereichs. Wenngleich eine abschließende Stellungnahme sicherlich nicht eher möglich ist, als bis die Ergebnisse der Anmeldung des Vermögens von Juden auf Grund der Verordnung vom 26. April 1938³ vorliegen, halte ich mich für verpflichtet, schon jetzt auf folgende allgemeine Gesichtspunkte hinzuweisen:

1. Die Maßnahmen dürfen nicht zur Zerstörung oder schweren Schädigung wirtschaftswichtiger Unternehmungen führen. Denn andernfalls würde bei dem Umfang der hier zu erwartenden Maßnahmen neben anderen schwerwiegenden Nachteilen eine erhebliche Beeinträchtigung des Steueraufkommens und damit des Reichshaushalts zu besorgen sein. Diesem auch von Ihnen als berechtigt anerkannten Gesichtspunkt müßte bei dem Vorgehen in noch stärkerem Maße Rechnung getragen werden. Anstelle der bisherigen sogenannten freiwilligen Arisierungen sehen Sie die zwangsweise Übernahme der Betriebsvermögen der Juden durch eine besondere Auffanggesellschaft vor, deren Aufgabe es sein soll, die Angelegenheit schnell und großzügig abzuwickeln. Sie sind ferner der Meinung, daß die Betriebe nur geeigneten Volksgenossen des Mittelstandes zufallen und nicht in die Hände kapitalkräftiger Konzerne gelangen dürfen.

Ich glaube, daß ein solches Verfahren als die regelmäßige Art der Überführung jüdischen Betriebsvermögens in arische Hand nicht ohne schwere Schädigung der Betriebe abgehen kann. Darum sollte das bisherige Verfahren der Arisierungen durch die Juden selbst zweckmäßigerweise nicht ausgeschlossen werden. Das Zeitmaß der Durchführung wird wesentlich mitbestimmt werden müssen durch die Rücksicht, die auf die Erhaltung der Betriebe genommen werden muß. Je nach Lage des Falles müssen deshalb als Erwerber auch kapitalkräftige Großunternehmer und Konzerne zugelassen werden. Im übrigen ist die Veräußerung nicht die einzige in Betracht kommende Möglichkeit der Ausschaltung des jüdischen Einflusses. Es wird auch Fälle geben, in denen, namentlich in übersetzten Gewerbezweigen, die Liquidation am Platze ist. In anderen Fällen kann auch die Eröffnung von Konkursverfahren gerechtfertigt sein.

Nach alledem habe ich vom Standpunkt meines Geschäftsbereichs ernste Bedenken gegen gesetzgeberische Maßnahmen, wenn sie, anstatt alle wirtschaftlich zweckmäßigen Möglichkeiten offen zu lassen, einen einzigen bestimmten Weg der Arisierung vorschreiben, der zur Erreichung des Zwecks nicht in allen Fällen notwendig und auch nicht der *allein* geeignete Weg ist. Sie erkennen in Ihrem

¹ Abschriften gingen an: Göring/BVJP, RWiM, StdF, AA, RMRk, RBkP, RFSSChDP/Chef Sipo: vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23088. GENSCHER, Verdrängung, S. 171 f.; MEHL, Reichsfinanzministerium, S. 60 f.

² Dok. Nr. 138. Vgl. dazu bereits die krit. Stellungnahme des RBkP Schacht: Dok. Nr. 157.

³ RGBl. I S. 414; s. Dok. Nr. 138 Anm. 2.

Schreiben selbst an, daß die Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben schon jetzt in vielen Fällen durchgeführt worden ist. Nach Erlaß der Anordnung vom 26. April 1938⁴ ist nach Ihrer Auffassung bei dieser Art der Ausschaltung des jüdischen Einflusses aus der Wirtschaft im wesentlichen nur noch ein Übelstand verblieben, nämlich der, daß Juden den erzielten Verkaufserlös verschieben oder sich auf andere Weise neuen wirtschaftlichen Einfluß erschließen. Diesem Übelstand läßt sich, wie ich glaube, auch auf andere Weise begegnen, z. B. durch Einrichtung von Sperrkonten oder Sperrdepots aus den von den Juden erzielten Erlösen.

2. Nicht nur wegen der unmittelbaren Folgen für die Gläubiger, sondern auch wegen der zu besorgenden Rückwirkungen auf Steueraufkommen und Reichshaushalt würde ich es nicht für vertretbar halten, über die Gläubigerinteressen mit einem Federstrich hinwegzugehen, ganz gleich, ob die Forderungen dinglich gesichert sind oder nicht. Es ist nach meiner Auffassung nicht ausreichend, daß die Gläubiger auf das den Juden verbleibende Vermögen verwiesen werden und daß nur zum Ausgleich besonderer Härten aus anderen Mitteln eine Entschädigung gewährt werden soll. Vielmehr müßte dafür gesorgt werden, daß mit den Vermögensmassen auch die in wirtschaftlicher Beziehung dazu stehenden Verbindlichkeiten übergehen oder übernommen werden, z. B. Warenschulden, Bankschulden u. dergl. Ich erinnere daran, daß z. B. auch bei der Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens die Gläubiger geschützt werden (§ 39 des Reichsgesetzes vom 9. Dezember 1937 – Reichsgesetzblatt I Seite 1333⁵).

3. Haushaltsmittel des Reichs dürfen im Hinblick auf die ernste Finanzlage⁶ nicht in Anspruch genommen werden. Ihr Plan enthält in dieser Richtung verschiedene Gefahrenquellen. Zunächst führt er dazu, daß die Juden in unmittelbarer Auswirkung der Maßnahmen in weitem Umfange völlig vermögenslos werden und damit in Ermangelung anderer greifbarer Möglichkeiten der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen.

Es entsteht m. E. auch die Gefahr, daß bei der Finanzierung des Erwerbes an eine weitgehende Inanspruchnahme des Reichs gedacht ist, ein Gedanke, den ich ablehnen müßte.

Es ist schließlich auch zu besorgen, daß erhebliche *Verluste* vorkommen, wenn nämlich die Gesellschaft Betriebe übernimmt und bei der Veräußerung Schaden erleidet, z. B. durch eintretende Zahlungsunfähigkeit des Erwerbers, oder wenn Betriebe stillgelegt werden müssen oder sollen. Alle solche Verluste würden *restlos* durch die *Gesellschaft* gedeckt werden müssen. Es würde demgemäß die Gesellschaft genügend große Gewinne erzielen müssen, wenn sie nicht selbst notleidend werden sollte.

4. Der Kredit des Reichs darf nicht geschädigt werden. Beabsichtigt ist die Ausgabe einer besonderen vom Reich garantierten Anleihe. Praktisch würde damit der Kredit des Reichs in Anspruch genommen werden. Da es sich voraussichtlich um bedeutende Beträge handeln würde, müßte die auf diesem Wege erfolgende Mobilisierung der jüdischen Betriebsvermögen zu einer starken Beanspruchung des Kapitalmarktes und Belastung der Währung führen, eine Folge, die nicht tragbar sein würde.

Aus den vorstehenden Darlegungen darf ich zusammenfassend folgende Schlußfolgerungen ziehen: Es wird sich empfehlen, weiterhin Arisierungen im Wege der Veräußerung durch die bisherigen Inhaber zuzulassen, und zwar unter staatlichem Einfluß auf Grund der Anordnung vom 26. April 1938, nötigenfalls unter Setzung ausreichender Fristen. Mitunter werden auch Liquidationen oder Konkurse in Betracht kommen. Manche Betriebe werden, wie auch Sie annehmen, in jüdischer

⁴ AnO zur Durchführung der VermögensanmeldeVO (RGBl. I S. 415); ebd. Anm. 3.

⁵ Gesetz über Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen (EntschädigungsG); s. ARH IV, Nr. 186 P. 6; zur langwierigen Vorgeschichte ebd. Nrr. 45, 58, 163.

⁶ Aus Sicht des RFM vgl. Dok. Nr. 194.

Hand zu belassen sein; das Nähere muß die Praxis ergeben. Die Schaffung einer besonderen Gesellschaft kann u[nter] U[mständen] zweckmäßig sein, um die Arisierung beschleunigt durchzuführen. Diese Stelle müßte zu diesem Zweck mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet werden. Von diesen Befugnissen dürfte sie nur nach sorgfältiger Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte Gebrauch machen. Ihre Aufgabe müßte sich grundsätzlich auf die Vermittlung der Arisierungen beschränken. Die Arisierung wird im großen und ganzen, von Sonderfällen abgesehen, aus Mitteln der Privatwirtschaft zu finanzieren sein. Von der Entschädigung durch eine (besonders ausgestattete) reichsgarantierte Anleihe wird abzusehen sein.

Bevor die entsprechenden Anordnungen des Gesetzgebers ergehen, erscheint es mir praktisch, die jüdischen Gewerbetreibenden allgemein aufzufordern, ihre Betriebe innerhalb einer bestimmten Frist zu arisieren, unter Hinweis darauf, daß nach Ablauf der Frist nötigenfalls durch Gesetz eingegriffen wird⁷.

Im weiteren Verlauf werden nach Ihrem Plan Gegenstand von Maßnahmen solche Vermögensarten bilden, die Einfluß auf wirtschaftliche Unternehmungen ermöglichen. Dazu gehört, abgesehen von dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen sowie dem Grundvermögen, zwar ein Aktienbesitz größeren Umfangs, der Besitz von Obligationen, Pfandbriefen u. dergl. aber im allgemeinen nicht. Mit Ihnen halte ich es aus staatspolitischen Gründen für unerwünscht, daß die aus dem Wirtschaftsleben ausgeschalteten Juden hier im Lande bleiben. Daraus folgt auf der einen Seite, daß ihre Auswanderung nach Möglichkeit gefördert und erleichtert werden sollte, und auf der anderen Seite, daß bei der Abwicklung des Arisierungsplanes die vorhandenen oder in Zukunft sich ergebenden Auswanderungsmöglichkeiten nicht außer Betracht bleiben können.

Abgesehen von den vorstehenden grundlegenden Fragen werden bei der Durchführung der Maßnahmen noch zahlreiche andere mehr oder minder bedeutsame Fragen entstehen. Ich empfehle, schon jetzt auch den Herrn Reichsminister der Justiz zu beteiligen.

Abschrift dieses Schreibens habe ich den Stellen übersandt, denen Ihr Schreiben vom 14. Juni 1938 zugegangen ist⁸.

Graf Schwerin von Krosigk

⁷ An welche Pressionen man hierbei dachte, zeigte sich am spektakulären Beispiel des Vorgehens gegen den internat. Petschek-Konzern: Um die im Bergbau tätige Ignaz-Petschek-Gruppe mit Hauptsitz in Aussig/ČSR zum Verkauf ihrer dt. Niederlassungen weit unter Wert zu nötigen, hatten RFM-Vertreter in einer vom BVJP angesetzten Sitzung am 22. 7. 1938 eine rückwirkende Steuerforderung von 30 Mio RM angeregt, die nach Besetzung des Sudetenlands und der ČSR noch auf das Zehnfache hochgetrieben wurde. Nähere Hinweise s. MEHL S. 62–64.

⁸ Angesichts der eindeutig ablehnenden Stellungnahmen des RBkP und des RFM sah der RIM von einer Weiterverfolgung seines Plans einer Zwangsarisierung ab. Der staatl. Druck auf jüd. Betriebsinhaber zur Aufgabe ihrer Geschäfte nahm jedoch nach dem Novemberpogrom auf andere Weise Zwangscharakter an: Dok. Nr. 242.

Zitierhinweis

Nr. 189 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsminister des Innern. 23. August 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d189>